

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1045/2534

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคูรูมาแทรกเตอร์
นายสุธรรม วิบูลย์จันทร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถแทรกเตอร์กับโจทก์ แล้วผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อดังกล่าว แต่จำเลยที่ 1 เท่านั้นที่เป็นคู่สัญญาเช่าซื้อตามฟ้องกับโจทก์ จำเลยที่ 2 มิได้เป็นคู่สัญญาด้วย เช่นนี้ การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบสัญญาเช่าซื้อตามฟ้องร่วมกับจำเลยที่ 1 ด้วย จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 2 จะมีได้ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๓ เป็นเจ้าพนักงานตำรวจอยู่ในสังกัดและบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ จำเลยที่ ๑ ได้เช่าซื้อรถแทรกเตอร์โจทก์แล้วผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อเกินกว่า ๒ งวด โจทก์บอกเลิกสัญญาและยึดรถแทรกเตอร์คืนจากนายวินัย ขำภาษี ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๒ อ้างว่าเป็นผู้ร่วมกับจำเลยที่ ๑ เช่าซื้อรถ

แทรกเตอร์ดังกล่าว ได้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจให้ยึดรถแทรกเตอร์ จำเลยที่ ๓ ในฐานะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรได้ยึดรถแทรกเตอร์ไปเก็บรักษาไว้ โจทก์ได้แสดงหลักฐานขอรถแทรกเตอร์คืน จำเลยที่ ๓ ไม่ยอมคืนให้แก่โจทก์ กลับมอบรถแทรกเตอร์คืนให้แก่นายวินัยไปโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์เป็นการจงใจทำลายละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถแทรกเตอร์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้คืนให้แก่โจทก์ หากไม่อาจคืนได้ให้ใช้เงินจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายวันละ ๑,๕๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบรถหรือใช้เงินให้แก่โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ ๑ ให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ผิดสัญญาเช่าซื้อหรือทำลายละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ ๑ ชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว รถพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ ๑ โจทก์มีหน้าที่ต้องจัดการโอนรถให้แก่จำเลยที่ ๑ ตามสัญญาเช่าซื้อตั้งแต่วันชำระค่าเช่าซื้องวดสุดท้ายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๑ แต่ในวันที่ ๒๔ เดือนเดียวกัน โจทก์ได้ยึดรถพิพาทไปจากลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ จึงได้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจให้ยึดรถพิพาทไว้ ขอให้ยกฟ้องและให้โจทก์จดทะเบียนโอนรถพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๑ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา และให้โจทก์ใช้ค่าเสียหาย ๑๒๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๒๑ ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ ๑ ยังค้างชำระค่าเช่าซื้ออีก ๔ งวดรวมเป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท สัญญาเช่าซื้อจึงสิ้นสุดลง โจทก์มีสิทธิยึดรถพิพาทได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญา จำเลยที่ ๑ ไม่เสียหายและไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ฟ้องแย้งของจำเลยที่ ๑ เคลือบคลุมและขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ได้ร่วมกันชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ เพราะจำเลยที่ ๒ มิได้ผิดสัญญาเช่าซื้อหรือกระทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ เป็นผู้แจ้งและยืนยันให้จำเลยที่ ๓ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอตะพานหิน ยึดรถพิพาทจำเลยที่ ๓ เห็นว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่ง จึงได้ลงบันทึกประจำวันและรักษารถพิพาทไว้ เพื่อให้คู่กรณีไปตกลงกันต่อไป ต่อมาวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๖ จำเลยที่ ๓ ตรวจพบว่ารถพิพาทไม่ได้จดทะเบียนเสียภาษี จึงแจ้งขอหาแก่นายวินัยผู้ขับขี่และครอบครองรถพิพาทฐานใช้รถพิพาทโดยไม่จดทะเบียนและเสียภาษีตามพระราชบัญญัติรถยนต์และยึดรถพิพาทไว้ ต่อมาพนักงานอัยการได้ฟ้องนายวินัยต่อศาลเพื่อให้ศาลพิพากษลงโทษแล้ว และพนักงานอัยการได้มีหนังสือถึงหัวหน้าพนักงานสอบสวนให้จัดการรถพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ จำเลยที่ ๓ จึงได้คืนรถพิพาทให้แก่นายวินัยไปแล้ว อันเป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ มิได้จงใจทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์เรียกค่าขาดประโยชน์เกินความจริง เพราะรถพิพาทอาจให้เช่าได้ค่าเช่าไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาท ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ และยกฟ้องแย้งจำเลยที่ ๑ ในข้อหาละเมิดให้โจทก์ดำเนินการโอนทะเบียนรถแทรกเตอร์ยี่ห้อ ยูตานิโปรเคน (รถขุด) ที่ซี ๖๐๐ หมายเลขเครื่อง ดี.เอส.๗ - ๒๙๘๘๖ ตามฟ้องให้แก่จำเลยที่ ๑ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ร่วมกันส่งมอบรถแทรกเตอร์ตามฟ้องในสภาพเรียบร้อยใช้การได้แก่โจทก์ หากไม่อาจส่งมอบได้ให้ร่วมกันใช้เงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะได้ส่งมอบรถคืนหรือชำระเงินจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาทแก่โจทก์เสร็จ ให้ยกฟ้องแย้งจำเลยที่ ๑ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับกันฟังได้ว่า จำเลยที่ ๑ เช่าซื้อรถแทรกเตอร์ตามฟ้องไปจากโจทก์ ตกลงผ่อนชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือน เดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท รวม ๘ งวด จำเลยที่ ๑ ชำระค่าเช่าซื้อไปแล้วรวม ๖ งวด คดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เฉพาะข้อหาตามสัญญาเช่าซื้อว่า จำเลยที่ ๑ ได้ชำระค่าเช่าซื้องวดที่ ๗ และที่ ๘ ให้แก่โจทก์แล้วหรือไม่ ส่วนข้อหาละเมิดยุติตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองที่ให้ยกฟ้อง และศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ ๑ ได้ชำระค่าเช่าซื้องวดที่ ๗ และที่ ๘ ให้แก่โจทก์แล้ว จำเลยที่ ๑ จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อดังที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยไว้แต่จำเลยที่ ๑ เท่านั้นที่เป็นคู่สัญญาเช่าซื้อตามฟ้องกับโจทก์ จำเลยที่ ๒ มิได้เป็นคู่สัญญาด้วย เช่นนี้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ รับผิดตามสัญญาเช่าซื้อตามฟ้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ ด้วย จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา และปัญหาดังกล่าวนี้น่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยที่ ๒ จะมิได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้

พินิจพิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ ด้วย นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทะ)

ศาลแพ่ง - นายยรรยง ปานุราช
ศาลอุทธรณ์ - นายจองทรัพย์ เทียงธรรม

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>